

1. 업무개요

공단은 「직제규정」 제13조(권한과 책임) 제2항에서 정한 바와 같이 이사장의 권한 중 업무상 필요한 경우 그 권한의 일부를 상임이사와 직원에게 위임할 수 있으며, 이러한 권한의 위임 및 임직원의 전결에 관한 사항을 「위임전결세칙」(세칙 제224호, 2024.04.29.)에서 정하고 있다. 이 세칙은 능률적 업무처리를 도모하고, 각 직위의 권한과 책임을 명확히 함으로써 책임경영에 기여함을 목적으로 한다.

△△△△본부 ▲▲▲▲처 ▲▲▲▲부는 [표 1]과 같이 매년 조직 변동사항 반영, 현황 점검 및 전결비율 관리목표를 설정하여 위임전결세칙을 개정하는 등 권한과 책임의 명확화, 권한의 하부위임 지속확대를 위한 부서별 전결비율 목표를 설정하여 자율책임경영체계를 유지하기 위해 노력하고 있다.

[표 1] 부서별 전결비율 관리목표

구 분	대상부서	부서 유형	전결비율 관리목표 (위임전결세칙의 전결항목 집계기준)		전결비율 현황
			구 분	목표	
본사	공통사항	-	부서장 이하	@@.@% 이상	@@.@%
			부장	@@.@% 이상	@@.@%
	이사장 직속부서/감사실/지원부서	지원 부서	부서장 이하	@@.@% 이상	@@.@%
			부장	@@.@% 이상	@@.@%
	상기 외 부서	사업 부서	부서장 이하	@@.@% 이상	@@.@%
			부장	@@.@% 이상	@@.@%
지방 조직	공통사항	-	부서장 이하	@@.@% 이상	@@.@%
			부장	@@.@% 이상	@@.@%
	전 부서	사업 부서	부서장 이하	@@.@% 이상	@@.@%
			부장	@@.@% 이상	@@.@%

2. 판단기준

「위임전결세칙」 제4조(권한과 책임)에 따르면 위임전결권자는 그 위임전결 받은 업무처리에 필요한 권한을 가지며 또한 그에 대한 책임을 진다. 같은세칙 제5조(보고)에 따르면 전결권자가 전결행사한 사항 중 상급자가 알아야 한다고 인정되는 사항은 그 처리내용을 보고하여야 한다. 그리고 같은세칙 제9조(전결권의 제한) 제2항에 따르면 전결사항일지라도 이례적이거나 특히 중요한 내용이 있을 때에는 그 상위자나 이사장 또는 환경본부장 및 사업단장에게 보고하거나 결재를 득하여 처리하여야 한다. 제5조는 전결행사한 사항 중 상급자가 알아야 한다고 인정되는 사항에 대한 사후 처리내용에 대한 보고 의무를 정한 것이고, 제9조는 전결사항이라도 이례적 또는 중요하다고 판단되는 사항에 대해서는 상급자에게 보고하게 하여 결재를 득하는 등 전결권의 제한사항을 규정한 내용이다. 따라서, 세칙 제4조와 제9조에도 불구하고 기관 경영상 피해가 클 것으로 예상되거나 이해관계자 및 국민에게 미치는 파급효과가 큰 “중대한 사안” 등 이사장이 꼭 알아야 되는 사항이거나 이사장 지시사항과 같은 중요사항 등에 대해 위임전결에도 불구하고 이사장이 신속하게 또는 반드시 보고를 받아야 하는 사항에 대해서는 공단의 「위임전결세칙」에 명시적으로 기재하여 이사장에게 보고되도록 하는 등 이사장 보고범위를 명확히 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 공단 「위임전결세칙」을 검토한 결과 [표 2]와 같이 본사 위임전

결 공통사항 중 “중대한 사안”과 관련된 보고체계는 별도로 정해져 있지 않고 운영되고 있으며 다만 일부부서에서 “사고보고”와 관련하여 “부서장”이 최종 전결권자로 정해져 있다. 지역환경본부의 경우에도 “사고보고” 중요사항의 경우 최종전결권자가 “환경본부장” 또는 “단장”으로 정해져 있다.

[표 2] 「위임전결세칙」 별표 중 “사고보고”에 관한 위임전결사항

구 분	대상부서	단위업무	업무내용	전결권자	
본사	공통사항	-	사고보고	별도로 정해져 있지 않음	
	▽▽▽▽▽처	▷▷▷▷ ▷▷▷▷▷▷▷▷ 운영	민원 및 사고 현황 보고	중요사항	부서장 전결
				일반사항	부장 전결
지방조직	공통사항	-	사고보고	별도로 정해져 있지 않음	
	▼▼▼▼▼▼▼단 =====처	안전관리	사고보고	중요사항	단장 전결
				일반사항	부장 전결
	◁◁◁◁◁처	안전관리	사고보고	중요사항	환경본부장 전결
				일반사항	부장 전결
	◀◀◀◀◀처	▶▶▶ 운영관리	사고보고	중요사항	환경본부장 전결
				일반사항	부서장 전결

따라서, “중대재난·사고” 등 중대한 사안에 대한 신속한 이사장 보고체계를 확립하기 위해서는 위임전결 권한을 이사장으로 공통 상향하는 등 명시적 장치를 만들 필요가 있다.

또한, 이사장 지시사항에 대해서는 △△△△본부 ▲▲▲▲처 ▲▲▲▲부에서 “이사장 지시사항 관리지침(지침 제133호, 2010.01.01.)”으로 별도로 운영하고 있다. 관련 지침에 따르면 “이사장 지시사항”의 추진계획의 수립보고는 주관부서의 장(지시사항의 추진계획을 작성·수립하고 이를 총괄 추진할 책임이 있는 부서)이 시달일로부터 10일 이내에 추진계획을 수립, 이사장에게 직접 보고하고 그 결과를

▲▲▲▲처장에게 통보토록 정하고 있다. “이사장 지시사항”의 추진실적 보고는 주관부서의 장이 지시사항 완료 시까지 분기별 추진실적을 매분기 종료 후 5일 이내에 ▲▲▲▲처장에게 제출하고 ▲▲▲▲처장은 매분기별 추진상황을 종합 정리하여 이사장에게 보고토록 정하고 있다.

이에 따라 “이사장 지시사항”은 최종 처리결과가 이사장에게 최종보고가 되어 함에도 불구하고 [표 3]과 같이 「위임전결세칙」에는 지시사항에 실천계획의 수립, 이첩·시달, 추진계획보고 및 관리에 대한 사항으로 나누어져 공통사항으로 정해져 있으나 실천계획의 수립은 본사는 부서장, 지방조직은 단장·환경본부장으로 전결권자가 정해져 있고 추진실적에 대한 보고 및 관리는 본사는 부장이고 지방조직은 부서장으로 되어 있다.

[표 3] 「위임전결세칙」 별표 중 “이사장 지시사항”에 관한 위임전결사항

구 분	대상부서	단위업무	업무내용	전결권자	
본사	공통사항	이사장 지시사항	실천계획의 수립	부서장	
			이첩, 시달	부장	
			추진실적보고 및 관리	부장	
	▲▲▲▲처	업무보고 및 현황관리	지시사항 및 현황관리	중요사항	부서장
				일반사항	부장
	♣♣♣♣♣실	이사장이 지시하는 업무에 관한 사항	기타 이사장 지시사항	중요사항	이사장
				일반사항	부장
지방조직	공통사항	이사장 지시사항	실천계획의 수립	단장·환경본부장	
			이첩, 시달	부장	
			추진실적보고 및 관리	부서장	

따라서, “이사장 지시사항 관리지침”에 규정한 바와 같이 「위임전결세칙」을 명확히 정비하여 보고체계를 확립할 필요가 있다.

한편 ♠♠♠♠부는 부와 그 소속기관 위임전결규정에 중대한 사안에 대한 상

급자 결재를 명시하는 등 전결의 예외를 두고 있으며, ♥♥♥♥♥♥부 등 타 정부부처 또한 중대한 민원발생 예상되는 경우, 중대한 재정적 부담을 초래하는 경우 등에 대해서는 전결의 특례조항을 명시하여 “중대사항”에 대한 상급자에게 보고·결재체계를 명확히 규정하고 있다. 아울러 금번 공동감사 기관인 §§§(☆☆☆☆☆☆☆☆센터)의 「위임전결규정」에는 “사고보고”에 관한 사항이 별도의 공통 조항으로 정해져 있다. §§§ 「위임전결규정」 제9조(사고보고)에 따르면 “사고보고”와 관련해서는 직무와 관련하여 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때에는 그 내용을 지체없이 이사장 또는 상급자에게 보고하여야 한다고 정하고 있어 중대사고 등 위험에 대한 이사장 보고체계가 명확히 정해져 있음을 참고할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

△△△△이사(▲▲▲▲처장)는 관련규정을 개정하여 중요사항에 대한 이사장 보고체계가 명확할 수 있도록 하시기 바랍니다. 【권고】